

RABITAH BINTI MOHAMED TAHIR

lawan

ISKANDAR SHAH SCHEERS BIN ABDULLAH

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel)

15 September 2021 / 8 Safar 1443H

Permohonan No. 10000-085-0088-2020

[Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Menfailkan Semakan]

Peguam Perayu : Nik Nurul Atiqah binti Nik Yusof dari Tetuan Faizah Lim & Associates

Peguam Responden : Zulkifli bin Che Yong dari Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co.

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Kes ini merupakan satu permohonan kebenaran untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan semakan oleh Pemohon terhadap keputusan/perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor bertarikh 7 Mei 2019 bagi kes Permohonan No: 10200-032-00572-2018 (Perintah injuksi Harta). Permohonan ini dibuat berikutan kegagalan Pemohon untuk memfailkan Permohonan Semakan dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 11 September 2020.

2. Pemohon semasa memfailkan permohonan ini tidak diwakili. Namun pada 27 Mei 2021 Pemohon telah melantik peguam Syarie. Pada 5 Julai 2021, Panel Rayuan telah mengarahkan peluang terakhir diberikan kepada Pemohon untuk memfailkan Hujahan Bertulis Pemohon selewatnya pada 26 Julai 2021.
3. Walau bagaimanapun, Pemohon telah memfailkan Hujah Bertulis Pemohon pada 28 Julai 2021. Responden pada 3 Ogos 2021 telah membuat bantahan atas kelewatan Pemohon memfailkan Hujah bertulis Pemohon. Pemohon dalam Hujahan Bertulis Responden memohon Mahkamah mengenepikan dan menolak serta tidak mengambil kira hujahan bertulis Pemohon tersebut dalam memutuskan kes ini atas kegagalan Pemohon mematuhi tempoh pemfailan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah.
4. Mahkamah merujuk kepada seksyen 142 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan bahawa pihak-pihak yang diwakili hendaklah memfailkan dokumen-dokumen tertentu bagi tujuan rayuan sebagaimana berikut:

Seksyen 142. Rekod rayuan jika perayu diwakili

(1) Apabila perayu yang diwakili oleh Peguam Syarie telah mematuhi kehendak-kehendak seksyen 139 dan 141, perayu hendaklah menyediakan salinan rekod rayuan yang dikehendaki dan rekod itu hendaklah mengandungi salinan—

- (a) pliding;*
- (b) nota keterangan;*
- (c) alasan penghakiman;*
- (d) notis rayuan;*

(e) alasan rayuan;

(f) semua ekshibit dokumentar; dan

*(g) senarai ekshibit bukan dokumentar jika ada, yang diserahkan
simpan di Mahkamah.*

5. Seksyen tersebut menjelaskan bahawa permohonan rayuan adalah diputuskan berdasarkan dokumen-dokumen tertentu yang difailkan tanpa keterangan lisan dari pihak-pihak. Walau bagaimanapun, tiada tatacara yang terperinci dijelaskan oleh perundangan berkaitan permohonan kebenaran lanjut tempoh memfailkan semakan. Maka, mengambil roh seksyen ini, kami berpendapat bahawa permohonan lanjut tempoh memfailkan semakan juga hanya bergantung kepada dokumen yang difailkan tanpa keterangan dari pihak-pihak. Oleh itu, kami bersetuju untuk menerima hujah bertulis yang difailkan oleh Pemohon dalam memutuskan kes ini.
6. Pemohon dalam permohonan ini telah mengemukakan satu alasan dalam menyokong permohonan ini, melalui afidavitnya bertarikh 11 September 2020 yang mengandungi alasan bahawa Peguam Syarie Pemohon telah cuba untuk membatalkan Perintah Injunksi tersebut tetapi mahkamah menolak tanpa membaca tentang perintah Mahkamah Belanda kerana hak Pemohon adalah mengikut Undang-undang Belanda dan bukan Undang-undang Malaysia.
7. Berdasarkan Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014, mana- mana permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari daripada tarikh keputusan dikeluarkan oleh Mahkamah kecuali ianya dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi. Di dalam kes ini, oleh kerana keputusan yang mahu disemak tersebut telah dikeluarkan melebihi tempoh 30 hari, maka Pemohon telah memfailkan permohonan kebenaran semakan ini.

8. Kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding adalah kuasa budi bicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Seksyen tersebut menyatakan seperti berikut –

“238. (1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.”

9. Kami ingin menegaskan di sini bahawa di dalam mana-mana permohonan perlanjutan tempoh masa, adalah menjadi tanggungjawab Pemohon untuk menghujahkan tentang faktor-faktor tempoh kelewatan, sebab kelewatan, kebarangkalian untuk berjaya dalam rayuan dan tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi untuk pertimbangan Mahkamah dan bukannya penghujahan terhadap merit kes.
10. Faktor- faktor tersebut dijelaskan dalam kes *Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain* [2012] JH34(2), *Fatima @ Hasnah binti Daud lwn Wan Hassan bin Wan Daud* [2015] JH 40(1) dan *Aziah bin Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz* [2013] JH 36(1) 50 di mana Panel Rayuan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu

permohonan di bawah seksyen 238 tersebut. Dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz* Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah menyatakan;

“Kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budi bicara Mahkamah. Mahkamah di dalam melaksanakan budi bicaranya akan mengambil kira 5 faktor iaitu :-

- i. tempoh kelewatan,*
- ii. alasan kepada kelewatan,*
- iii. kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga*
- iv. tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan.*
- v. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan*

Walau bagaimanapun, faktor ini hanyalah panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara sahaja dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori.

Ianya bukan bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak pemohon di dalam melaksanakan kuasa budi bicara tersebut.

11. Walau bagaimanapun, faktor ini hanyalah panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara sahaja dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori. Ianya bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak pemohon di dalam melaksanakan kuasa budi bicara tersebut.

12. Mahkamah dalam menggunakan kuasa budi bicaranya bagi membenarkan atau tidak suatu permohonan pelanjutan tempoh, Mahkamah akan terlebih dahulu meneliti dan memastikan bahawa kelewatan tersebut bukanlah suatu kelewatan yang disengajakan oleh Pemohon. Jika kelewatan yang berlaku adalah suatu yang disengajakan oleh Pemohon, Mahkamah tidak perlu memberikan peluang kedua kepada Pemohon dan menolak permohonan Pemohon.
13. Di samping itu juga, sebelum Mahkamah membenarkan sesuatu pelanjutan tempoh, Mahkamah juga harus berpendapat bahawa jika permohonan perlanjutan tempoh masa itu dibenarkan ianya tidak memprejudiskan pihak Responden. Malah, manfaat undang-undang yang akan diperoleh adalah lebih banyak dan keadilan kepada semua pihak lebih terpelihara jika sekiranya kebenaran itu diberikan.

Tempoh kelewatan

14. Pemohon tidak mendeposkan di dalam afidavitnya berkaitan tempoh kelewatan Pemohon memfailkan permohonan ini sejak perintah Mahkamah Tinggi Syariah Selangor diberikan. Garis panduan ini telah lama “*established*” melalui kes-kes terdahulu terutama kes-kes yang kami telah rujuk di atas. Kami dapati Pemohon sewaktu memfailkan kes ini tidak diwakili oleh peguam. Walau bagaimanapun, Pemohon kemudiannya telah diwakili oleh peguam Syarie pada 27 Mei 2021. Walau bagaimanapun, Peguam Pemohon masih tidak menasihati anak guam untuk mendeposkan perkara asas ini di dalam penyediaan afidavit mahupun di dalam hujah bertulis.
15. Responden dalam perenggan 28 sehingga 32 Hujah Responden menyatakan bahawa tarikh keputusan bagi kes injunksi harta adalah pada 7 Mei 2019 dan

Pemohon sepatutnya memfailkan permohonan semakan dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kes injunksi iaitu selewatnya 5 Jun 2019. Namun tarikh tersebut merupakan cuti umum Hari Raya Aidilfitri maka tarikh pemfailan diganjakkan kepada hari bekerja berikutnya iaitu 7 Jun 2019. Walau bagaimanapun, Pemohon hanya memfailkan permohonan ini pada 11 September 2020 iaitu lewat selama 1 tahun 4 bulan. Maka atas faktor kelewatan tersebut permohonan ini tidak patut diterima oleh mahkamah sebagai pengecualian kepada Pemohon.

16. Oleh kerana tempoh kelewatan ini merupakan perkara asas bagi pertimbangan kami, kami telah merujuk kepada fakta kes. Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam adalah pada 7/5/2019 manakala Permohonan kebenaran untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan semakan ini telah difailkan pada 11/9/2020. Berdasarkan tarikh-tarikh tersebut, kami membuat dapatan tempoh dari keputusan diberikan sehingga permohonan ini difailkan adalah lebih kurang **1 tahun 4 bulan 3 hari**.

Alasan Kelewatan

17. Pemohon telah mendeponkan di dalam afidavitnya bahawa kelewatan ini adalah kerana Peguam Syarie Pemohon telah cuba untuk membatalkan Perintah Injunksi tersebut tetapi mahkamah menolak tanpa membaca tentang perintah Mahkamah Belanda kerana hak Pemohon adalah mengikut Undang-undang Belanda dan bukan Undang-undang Malaysia.
18. Pemohon menyatakan bahawa kelewatan memfailkan semakan tersebut adalah tidak disengajakan kerana sebagai orang awam, Pemohon tidak mempunyai pengetahuan berkenaan apa-apa prosiding Mahkamah. Pemohon telah khilaf

berkaitan peruntukan undang-undang yang berkuatkuasa berhubung prosiding rayuan dan semakan.

19. Pemohon sewaktu keputusan injunksi harta tersebut pada 7 Mei 2019 tidak dimaklumkan oleh Peguam Syarie Pemohon akan haknya untuk merayu atau memfailkan semakan terhadap perintah injunksi tersebut. Pemohon hanya mengetahui berkaitan haknya tersebut apabila Pemohon hadir ke bahagian pendaftaran Mahkamah Syariah setelah diserahkan kepadanya Permohonan Pengkomitan oleh Peguam Syarie Responden. Pemohon telah menghujahkan alasan ini di para 4.7 hingga 4.14 Penghujahan Bertulis Pemohon.

20. Pemohon menghujahkan bahawa beliau tidak sengaja mengambil masa yang lewat untuk memfailkan semakan sehingga mengambil tindakan memfailkan permohonan ini kerana tidak mempunyai pengetahuan berkenaan undang-undang dan prosiding di Mahkamah. Pemohon juga menyatakan bahawa beliau bergantung sepenuhnya kepada nasihat peguam syariennya kerana Pemohon diwakili peguam syarie pada masa tuntutan kes injunksi harta tersebut.

21. Responden dalam para 21 Hujah Tambahan Responden menyatakan bahawa alasan Pemohon sebagai orang awam yang tidak mengetahui berkaitan undang-undang adalah wajar ditolak kerana berdasarkan carian Responden, Pemohon mempunyai lebih kurang 22 kes yang pernah didaftarkan di Mahkamah Syariah Negeri Selangor sama ada kes yang telah selesai mahupun kes yang sedang dibicarakan. Sekiranya Pemohon benar-benar tidak mengetahui berkaitan perundangan, Pemohon masih boleh mendapatkan maklumat dari mahkamah atau mana-mana orang yang mengetahui bidang perundangan melalui pelbagai alternatif perjumpaan, telefon, media sosial dan sebagainya.

22. Pemohon juga gagal menyatakan berkaitan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemohon sepanjang tempoh lewat selama 1 tahun 4 bulan atas kejahilan Pemohon kepada undang-undang. Sudah pasti dalam tempoh kelewatan tersebut pelbagai usaha dilakukan oleh Pemohon bagi mendapatkan ilmu dan pengetahuan berkaitan perundangan sekiranya benar-benar Pemohon berusaha untuk memfailkan semakan bagi kes injunksi tersebut.
23. Mahkamah merujuk kepada maxim latin undang-undang iaitu "*Ignorantia Juris Non Excusat*" ataupun terjemahan ke dalam bahasa Inggeris iaitu "*Ignorance of the law is no excuse*" yang mana berasaskan prinsip ini, seseorang itu tidak boleh membawa pembelaan tidak tahu akan undang-undang bila melakukan sesuatu kesalahan. Tidak tahu (*Ignorance*) tidak bermakna seseorang itu boleh melanggar sesuatu undang-undang itu.
24. Berdasarkan dapatan-dapatan kami di atas, alasan kejahilan undang-undang tidak lagi wajar dipertimbangkan. Tambahan pula semasa di Mahkamah Bicara Pemohon telah diwakili oleh peguam syarie yang sudah tentu boleh memandu Pemohon berkenaan prosedur undang-undang, menasihati, membela dan mewakili beliau bagi pengendalian prosiding semakan/rayuan ini. Pemohon juga sepatutnya berusaha dengan serta merta dan seberapa segera untuk mendapatkan maklumat berkaitan kesnya apabila beliau tidak bersetuju dengan perintah/penghakiman Mahkamah.
25. Selain daripada alasan di atas yang dinyatakan dalam afidavit dan hujahan Pemohon, kami tidak menjumpai sebarang alasan lain berhubung sebab-sebab kelewatan Pemohon memfailkan semakan dalam tempoh yang sepatutnya untuk kami pertimbangkan.

26. Kegagalan untuk memberikan sebab kelewatan ini telah menyebabkan hanya satu kesimpulan sahaja yang boleh kami buat iaitu Pemohon sengaja melengahkan permohonannya. Ianya telah menyebabkan berlakunya kecuaiian melampau (*gross negligence*) dan ianya memprejudiskan Responden sepertimana prinsip yang telah digariskan oleh panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes *Jamilah bt. Mohd. Jali lwn. Mohd. Ridzuan b. Lop Zainal Rashid*, kes permohonan no. 10000-077-002-2016, [belum dilaporkan], yang telah memutuskan;

“Kegagalan untuk memberikan sebab kelewatan telah menyebabkan hanya satu kesimpulan boleh dibuat iaitu Pemohon sengaja melengahkan rayuannya. Jika kecuaiian seumpama ini dimaafkan pasti akan memberi gambaran bahawa prosedur dan kehendak undang-undang yang telah diperundangkan dan ditetapkan tidak mempunyai nilai dan boleh diabaikan dengan sewenang-wenangnya. Apabila kelengahan itu disengajakan, maka faktor-faktor lain tidak mampu untuk mengimbangkan permohonan Pemohon”.

27. Prinsip tidak boleh sengaja melengahkan-lengahkan ini juga ada dalam nas hukum Syarak, iaitu tidak boleh melengahkan-lengahkan penyelesaian tuntutan pihak Plaintif atau pihak yang menuntut. Kami merujuk kepada *Kitab Mughni Muhtaj*, Cetakan Pertama: Lubnan (199) Jilid 4, hlm. 621:-

وإذا استمهل ليأتي بدافع أمهل ثلاثة أيام

Maksudnya:

“Dan apabila pihak yang kena tuntutan meminta tangguh untuk mendatangkan keterangan penolakan, maka diberi tangguh selama 3 hari.”

28. Merujuk *Kitab al-Muhazzab*, cetakan pertama: Dar al-Kutub, Lubnan (1995) Jilid 3, hlm. 396 diterangkan sebab kenapa tidak boleh diberi masa yang lama kepada Defendan atau pihak yang kena tuntutan sebagaimana yang berikut:-

والفرق بينه وبين المدعى عليه حيث قلنا أنه ال يترك أكثر من ثلاثة أيام أن يترك المدعى عليه يتأخر حق المدعي الحكم له ، وبترك المدعي ال يتأخر ال حقه

Maksudnya:

“Dan perbezaan antara yang menuntut dan yang kena tuntutan di mana kami berpendapat bahawa pihak yang kena tuntutan tidak boleh meninggalkan (untuk mengemukakan bayyinah atau bersumpah) lebih dari tiga hari (kerana) ia melewati penyelesaian kes pihak yang menuntut. (Berbeza) dengan peninggalan lebih dari tiga hari oleh pihak yang menuntut (untuk mengemukakan bayyinah atau bersumpah), ia hanya melewati penyelesaian hak yang dituntutnya sendiri.”

Berdasarkan otoriti tersebut, boleh disimpulkan semua kelengahan tidak boleh dibenarkan, kecuali ada keuzuran yang tidak dapat dielakkan.

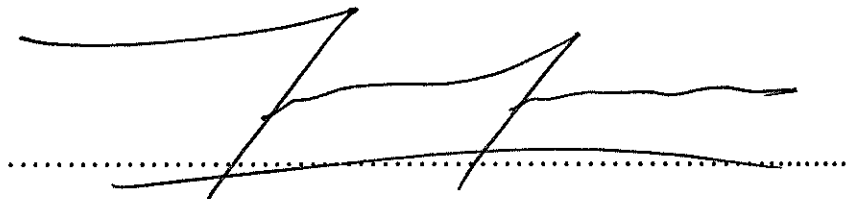
29. Apabila sesuatu tindakan tidak disegerakan dan kelengahan itu disengajakan di dalam tempoh yang lama, maka faktor-faktor lain tidak mampu untuk mengimbangkan permohonan Pemohon. Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa Pemohon telah tidak memberikan sebab-sebab yang baik untuk kami mempertimbangkan permohonan ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Permohonan, Afidavit dan penghujahan pihak-pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

1. Permohonan Pemohon ini **DITOLAK**.
2. Kes No : 10000-003-0087-2020 adalah dibatalkan.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

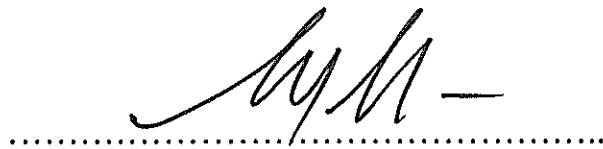


1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

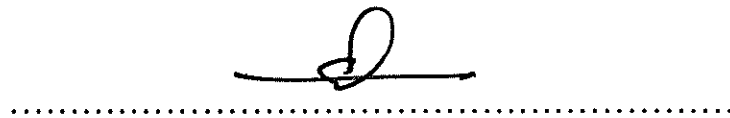
Dipersetujui oleh:-



2. YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-



3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.